

1501173-85.2019.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... além de seu envolvimento com tráfico de droga.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501173-85.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501173-85.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2276508/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7555770 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 21912/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2276508 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21912/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON WESLEY DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Welton Wesley dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 180 "caput" e parágrafo 3º, do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 19h10, na Rua Luís José Coelho, 147, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, adquiriu, em

proveito próprio, o veículo VW/Saveiro, placa FMS8820, que sabia ser produto de crime.

Boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição/apreensão (fls. 13), auto de avaliação (fls. 51), laudo pericial do veículo (fls. 54/66), relatório policial final (fls. 67/68).

Pelo crime, foi o réu em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 70/73), foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 75/76, foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu. O réu foi citado (fls. 109), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 110/116).

A decisão de fls. 121/122 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 166/168, foram ouvidos os policiais militares e interrogado o réu.

Na audiência em continuação de fls. 217/218, foi ouvida a vítima e reinterrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 223/227 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração da "personalidade perniciosa", fixando-se o regime inicial aberto.

Já a Defensoria às fls. 231/251 pleiteou, em síntese, pela desclassificação pela inexistência do elemento anímico (dolo) ou a absolvição por falha no arcabouço probatório ou a desclassificação para o delito de receptação culposa ou, quanto à reprimenda pela não constatação da "personalidade perniciosa", a fixação do regime inicial aberto, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de receptação está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição/apreensão (fls. 13), auto de avaliação (fls. 51), laudo pericial do veículo (fls. 54/66), relatório policial final (fls. 67/68).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Emerson da Silva, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em síntese, que era proprietário do VW/Saveiro, o qual foi furtado de sua residência, no final de março de 2019, na cidade de Buritama-SP. Afirmou que o ladrão arrombou o portão da garagem e subtraiu o automóvel. Informou que não teve contato com o autor do crime. Esclareceu que acabou sendo ressarcido pela seguradora. Mencionou que, posteriormente, teve conhecimento do encontro de seu veículo, em Bauru.

Os policiais militares Thiago Guerrero Zorzetto e Renato César Cherobim, na fase judicial (mídia SAJ), em suma, disseram que receberam a informação de que o acusado, conhecido nos meios policiais, estava com um 'veículo dublê'. Afirmaram que ele possui um 'ferro' velho em Bauru, perto do Jardim Pagani. Informaram que foram até lá e abordaram o acusado, mostrando o veículo, ocasião em que ele apresentou versões contraditórias sobre como teria comprado aludido bem.

Esclareceram que, inicialmente, o réu disse que havia comprado com dinheiro e, depois, afirmou que havia trocado por peças e sucatas. Mencionaram que, ao verem o veículo, de imediato, notaram a adulteração do chassi. Citaram que, por meio de um aparelho, notaram que o chassi divergia das placas. Asseveraram que o veículo havia sido furtado na região de Araçatuba. Disseram que o réu é conhecido nos meios policiais, seja por terem encontrado produtos ilícitos em seu 'ferro velho', além de seu envolvimento com tráfico de droga.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Já o acusado Welton Wesley dos Santos, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que comprou o automóvel, parte em dinheiro e mais dois motores de veículo. Afirmou que 'pegaria o recibo, posteriormente'. Informou que 'a polícia foi até sua residência, dizendo que aquele veículo era clonado, entretanto, não sabia se tratar de produto de furto'. Esclareceu que já foi processado por 'receptação de uma carreta e de um caminhão'.

Primeiramente, o acusado jamais fez qualquer prova da transação (dinheiro e entrega de bens) que, supostamente, teria travado com o "vendedor".

Em outras palavras, nenhum comprovante da alegada avença foi acostado aos autos. Depois, o dolo está evidenciado, pois, a partir do momento em que o bem estava com o acusado, e nessa condição foi apreendido, caberia a ele elucidar a procedência, o que não ocorreu, pois, nem sequer o alegado vendedor foi arrolado como testemunha. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1244089 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/06/2018)

Ademais, o acusado possui duas condenações em seu desfavor (fls. 155/157) - feito nº 0000991-47.2017 e 0036266-11.2016 - a última delas por receptação de uma carreta e um caminhão.

Além disso, o chassi era adulterado.

Eis a menção do exame pericial: "Na região reservada ao número de identificação do veículo (VIN), localizado sobre o assoalho sob o banco dianteiro direito, foi observada a gravação da sequência 9BWJL45U1FP141762. Tal sequência se apresentava com alinhamento, profundidade e espaçamento irregulares, além de gravação em fonte divergente da comumente observada em veículos de mesma marca/modelo e ano de fabricação. No exame preliminar do VIN constatou-se que a região encontrava-se recoberta por uma chapa metálica e que esta continha a gravação acima citada. Tais vestígios são característicos de adulteração do tipo implante ou enxerto. Não foi possível realizar a remoção da chapa metálica que recobria a região do número VIN original do veículo. Por esta razão foi realizado exame sobre a superfície do verso da região do número do chassi do veículo. Para isso, foi realizada remoção da superfície emborrachada (bate pedra) que recobria a mesma. O exame permitiu observar a gravação original do número do chassi do veículo pelo verso".

Aliás os próprios policiais assim citaram: Mencionaram que ao verem o veículo, de imediato, notaram adulteração do chassi. Citaram que por meio de um aparelho, notaram que o chassi divergia das placas.

Portanto, para além do elemento anímico (dolo) a prova da conduta restou evidenciada.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 180 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" do Código Penal.

A ausência de pedido defensivo e a ostentação de condenação, ainda que, pela data impeça o reconhecimento de maus antecedentes e ainda que não transitada em julgado, denotam que a substituição da privativa por restritivas de direitos, pela insuficiência, nos termos do art. 44, III do Digesto Material.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida na ação penal e, deste modo, CONDENO o réu WELTON WESLEY DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180 "caput" do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição deve permanecer, pela ausência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar, especialmente a contemporaneidade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará

prescrita.  
P.R.I.C.  
Bauru, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA